



PUTUSAN

Nomor 362 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HABILLAH ISRA bin GUSLICAN;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sentongan, RT 002, RW 002, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau atau Domisili di Jalan Gang Buntek Nomor 85/37A, RT 002, RW 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN telah terbukti

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, beberapa perbuatan patut dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu;
 - 7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Seraya Makmur Indonesia tanggal 4 November 2024;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2024.11.00319, tanggal 9 November 2024 sebesar Rp196.270.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2024.12.00218, tanggal 7 Desember 2024 sebesar Rp200.707.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor 0102020000004916, tanggal 1 Februari 2025 sebesar Rp138.395.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor 0802020000005046, tanggal 8 Februari 2025 sebesar Rp75.304.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.02.00540, tanggal 15 Februari 2025 sebesar Rp73.822.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SI.2025.02.00787, tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp140.425.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.03.00515, tanggal 15 Maret 2025 sebesar Rp162.337.396,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.03.00757, tanggal 22 Maret 2025 sebesar Rp119.327.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.04.00379, tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp151.288.000,00 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.04.00726, tanggal 19 April 2025 sebesar Rp137.084.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.05.00131, tanggal 3 Mei 2025 sebesar Rp142.426.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.05.00378, tanggal 10 Mei 2025 sebesar Rp176.745.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT Seraya Makmur Indonesia Nomor SI.2025.05.00596, tanggal 17 Mei 2025 sebesar Rp87.354.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 10 Februari 2025 pukul 20.40.23 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 17 Februari 2025 pukul 22.22.00 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 24 Februari 2025 pukul 23.33.45 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 17 Maret 2025 pukul 23.24.06 WIB sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 25 Maret 2025 pukul 05.12.12 WIB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 21 April 2025 pukul 23.40.41 WIB sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 12 Mei 2025 pukul 20.11.54 WIB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer editan tanggal 19 Mei 2025 pukul 23.08.40 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Februari 2025, Maret 2025 dan April 2025;
- 1 (satu) bundel mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6044147666 atas nama PT Seraya Makmur Indonesia periode bulan November 2024 sampai dengan bulan Mei 2025;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Februari 2025 pukul 20.40.23 WIB sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Februari 2025 pukul 22.22.00 WIB sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Februari 2025 pukul 23.33.45 WIB sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Maret 2025 pukul 23.24.06 WIB sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 25 Maret 2025 pukul 05.12.12 WIB sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 April 2025 pukul 23.40.41 WIB sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Mei 2025 pukul 20.11.54 WIB sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Mei 2025 pukul 23.08.40 WIB sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5421296619 atas nama HABILLAH ISRA periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Mei 2025;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Arifin;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A35 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 13 Promax warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2025/PN Jkt Utr tanggal 9 Oktober 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 33, dikembalikan kepada Saksi Muhamad Arifin;
 - Barang bukti poin 34 sampai dengan poin 35, dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PID/2025/PT DKI tanggal 13 November 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2025/PN Jkt Utr tanggal 9 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sehubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2025/PN Jkt Utr untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 704/Akta Pid.B/2025/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 704/Akta Pid.B/2025/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanpa tanggal, bulan November 2025 tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti bersalah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa memohon agar dibebaskan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT Seraya Makmur Indonesia, beralamat di Jalan Gang Buntek, Nomor 85/37A, RT 002, RW 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Staff Gudang bertugas melakukan pengecekan barang keluar, melakukan bongkar barang masuk, melakukan penjualan barang sebagai *Freelance* dan setiap bulannya mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), senyatanya memiliki hubungan hukum dengan PT Seraya Makmur Indonesia adalah dalam hubungan kerja, dimana Terdakwa dapat melakukan penjualan barang karena bekerja sebagai karyawan PT Seraya Makmur Indonesia yang diberikan kewenangan Terdakwa menjual barang milik PT Seraya Makmur Indonesia, sehingga perbuatan tersebut adalah timbul dari adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Seraya Makmur Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dijual Terdakwa merupakan milik perusahaan dan uang hasil penjualan barang perusahaan harus disetorkan langsung kepada Saksi Aidil Mursalin (Kepala Operasional) baik secara *cash* maupun transfer, namun karena Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai uang milik PT Seraya Makmur Indonesia,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa melakukan manipulasi bukti transfer hasil penjualan produk kepada pihak PT Seraya Makmur Indonesia dengan cara bukti transfer yang dikirim Terdakwa adalah hasil editan yang sengaja dibuat oleh Terdakwa seolah-olah jumlah yang ditransfer Terdakwa sudah sesuai dengan tagihan dalam *invoice*, yang dilakukan Terdakwa berulang kali dan secara terencana dalam rentang waktu antara tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muhammad Arifin selaku Direktur PT Seraya Makmur Indonesia, sehingga PT Seraya Makmur Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp426.573.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan tidak termasuk dalam lingkup hubungan keperdataan;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;
- Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sedangkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026, Pasal 374 KUHP telah diubah menjadi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah diubah menjadi Pasal 126

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HABILLAH ISRA bin GUSLICAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 362 K/Pid/2026